

1501130-82.2020.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227205/2020 - DEL.POL.RINOPOLIS, 13571124 - DEL.POL.RINOPOLIS, 210/20/408 - DEL.POL.RINOPOLIS, 2227205 - DEL.POL.RINOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501130-82.2020.8.26.0637 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501130-82.2020.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227205/2020 - DEL.POL.RINOPOLIS, 13571124 - DEL.POL.RINOPOLIS, 210/20/408 - DEL.POL.RINOPOLIS, 2227205 - DEL.POL.RINOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON HENRIQUE BENTO GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JEFERSON HENRIQUE BENTO GARCIA como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 00h07min, na Rua Nabor Mioto, nº 01, Jardim São Paulo, na cidade de Rinópolis, Comarca de Tupã, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 63,33 gramas,

12 (doze) invólucros contendo Cannabis Satiava L - maconha - com peso líquido de 26,45 gramas, 11 (onze) invólucros contendo cocaína (na forma de crack), com peso líquido de 4,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 129/131).

Ausentes causas para rejeição da denúncia e absolvição sumária, recebida a denúncia em 27/07/2021, e determinado o prosseguimento do processo (fls. 132/134).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de duas testemunhas e, em razão da revelia do acusado, não realizado o interrogatório.

O Ministério Público apresentou alegações finais requerendo o julgamento procedente da denúncia. Na dosimetria, postulou a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de serem as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do Código Penal desfavoráveis. Na segunda fase, ausentes considerações. Na terceira fase, sustentou o afastamento do redutor do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Sustentou a fixação do regime inicial semiaberto.

A Defesa apresentou alegações finais escritas sustentando preliminarmente a ilicitude probatório em razão da abordagem realizada apenas em razão de atitude suspeita. Em caso de condenação, sustentou a aplicação da pena no mínimo legal, a consideração da atenuante da confissão espontânea em razão da confissão informal aos policiais. Postulou ainda a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Defendeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 1), Termos de Depoimento (fls. 2/3), Termo de Interrogatório (fl. 4), Boletim de Ocorrência (fls. 6/8), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 9), Laudo Pericial (fls. 23/25 e 97/99), Relatório Final (fls. 101/104), além das demais provas produzidas em juízo.

A autoria pode ser seguramente atribuída ao acusado.

As testemunhas policiais Roberval Viscovini e Alisson Patric Augusto relataram em juízo, em síntese, que na data dos fatos estavam realizando patrulhamento quando, ao adentrar a rua Nabor, avistaram o réu, o qual, ao ver a aproximação policial, tentou se afastar da guarnição e entrar em uma residência. Perceberam que o denunciado insistia em tentar entrar na residência, mas a moradora não o atendida, o que causou suspeitas. Realizaram a abordagem ao denunciado e durante a revista pessoal foram localizados os entorpecentes descritos na denúncia, além de uma balança de precisão. No momento em que anunciaram a abordagem e que seria realizada a revista pessoal, o réu tentou se evadir, sendo necessária contenção. Afirmaram que durante toda a revista o acusado tentava se evadir e impedir o encontro das drogas. Quando ouvido em sede policial, o acusado admitiu que os entorpecentes lhe pertenciam e que seriam vendidos para obtenção de capital e envio de dinheiro para sua genitora.

O interrogatório judicial não foi realizado em razão da ausência do acusado que, devidamente citado e intimado, deixou de comparecer à audiência, sendo decretada sua revelia.

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que o réu praticou o delito que lhe é atribuído.

Conforme relatado nos autos, o acusado foi abordado quando, após visualizar aproximação da guarnição policial, tentou ingressar em residência de terceiro, não sendo admitido pela proprietária. Assim, a abordagem não decorreu de mera alegação de atitude suspeita, mas de visualização pelos policiais militares da tentativa de ingresso em residência alheia, sem autorização do morador, autorizando a legítima intervenção dos policiais.

O encontro das drogas em posse do réu foi satisfatoriamente relatado pelos policiais, demonstrando que os entorpecentes, além de uma balança de precisão, estavam ocultos em suas vestes.

Acerca dos depoimentos dos policiais, eis o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ, Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, HCnº 115516/SP 03/02/2009).

Assim, o relato dos agentes de segurança que participaram da abordagem ao acusado e da apreensão dos entorpecentes devem ser admitidos como meio de prova.

Ademais, quando ouvido em sede policial, o réu admitiu a posse dos entorpecentes e que eles seriam destinados a venda (fls. 4). A confissão do acusado à Autoridade Policial, quando não confirmada em juízo, não pode fundamentar por si só convencimento condenatório, contudo, deve ser valorada juntamente com as demais provas produzidas em juízo.

No caso, não restam dúvidas de que o denunciado estava em posse dos entorpecentes na data dos fatos e que possuía petrechos inegavelmente vinculados ao tráfico de drogas, caracterizando assim o delito.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui Maus antecedentes (fls. 153/154). Inexistem elementos desabonadores da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade de droga não é expressiva a ensejar maior reprimenda. Contudo, sua natureza deve ser desvalorada em razão do encontro da substância "crack", cujos efeitos viciantes e nocivos à saúde do usuário, além dos prejuízos à saúde pública são amplamente conhecidos.

Em razão da existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea, pois o réu admitiu formalmente à Autoridade Policial a traficância (fl. 4), devendo ser reconhecida ainda que não reiterada judicialmente.

Assim, reduzo a pena em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em 5 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão.

Na terceira etapa, incide a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas, pois o réu é primário e de bons antecedentes, não servindo a quantia de drogas como fundamento para constatação de que integra organização criminosa ou que se dedica à atividades ilícitas. Em que pese a condenação pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas (condenação autos nº 0008860-44.2017.8.26.0438) não caracterize reincidência, deve ser valorado no quantum de diminuição da pena.

Assim, reduzo a pena em 1/2 e estabeleço a pena definitiva em 2 anos, 6 meses e 17 dias de reclusão.

Fixo o regime inicial aberto.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 254 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Satisfeito os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por restritiva de direitos, o que faço para aplicar a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JEFERSON HENRIQUE BENTO GARCIA como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos, 6 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 245 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União dos objetos apreendidos (fl. 9).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA